

Télécharger le PDF

Email

WhatsApp

Twitter

Facebook

Telegram

Imprimer

الدرس الثاني الفقه

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم يا رب، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، فنسألك اللهم علماً وإخلاصاً في الدين، ووفقنا اللهم توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى، يا كريم أمين. مرحباً بكم في حصة جديدة. كنا قد تكلمنا في الحصة الماضية. على الأصناف التي تجب فيها الزكاة، وقلنا تجب الزكاة إما في العين وإما في الحبوب. وإما في الماشية، في العين، عندنا زكاة العين، وزكاة الحرث، وزكاة الماشية، كنا قد تكلمنا عن زكاة. ال آ الحبوب زكاة الحرث. وقلنا فيها 20 صنف أ. 18 من الحبوب، وصنفان من الثمار. والان باذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن زكاة العين. ثم قال. في فضة قل 200 درهم 20 ديناراً، نصاب في الذهب، وربع العسر فيها وجب في فضة قل 200 درهماً، 20 ديناراً، نصاب في الذهب، وربع العشر فيها وجب. إذا؟ قال في فضة قل 200 درهماً إذا النصاب في زكاة الحبوب والثمار قلنا هو خمسة أوسق، وهو ما يساوي متوسط، قلنا، وهو ما يساوي 600 كيلوغرام، من تحصل على 600 كيلوغرام من الحبوب والثمار. قلنا الحبوب هي 18. صنف، والثمار هي هـ صنفان التمر والزبيب. إذا تحصل المرء على 600 كيلوغرام من هاته الحبوب فإنه والثمار فإنه تجب عليه الزكاة. أما النصاب في العين نصاب الذهب والفضة، قال في فضة قل 200 درهماً أي من كان عنده 100 درهم من الفضة. وعندنا 100 د 200، 200 درهم من الفضة، عندنا، الدرهم واحد، وزنه يساوي 2.94. غرام فضة، 1 درهم، وزنه كم 2.94 غرام. إذا ما ضربنا اثنين، إذا ما نقوم بضرب اثنين؟ 94*، 100 درهم، سنجد أن النصاب الفضة هو 588. اغرام من كان عنده 588 غرام من الفضة، وحال عليها الحول وجبت عليه الزكاة. نعم، قال في فضة قل أي قل لمن سأل. عن نصاب الفضة هما هـ. هو 200 درهماً 100 درهم، والمراد بها 100 درهم، شرعية قال 20 ديناراً، نصاب في الذهب، أما نصاب الذهب هو 20 ديناراً شرعياً. ذهبياً، وعندنا 20 ديناراً من الذهب. والدينار ال = 4.20 غرام. إذا ما ضربنا 4.20 غرام في 20 ديناراً كم. كم يساوي؟ سنجد أن نصاب الذهب 84 غرام؟ من كان عنده 84 غرام من الذهب، وحال عليها القول وجبت فيها الزكاة؟ قال 20 ديناراً، نصاب في الذهب، وربع العشر فيها وجد. وربع العسر فيها وجب، أي وجب إخراجه عنها، أي وجب إخراج ربع العشر عن الذهب، والفضة. إذن قلنا من كان عنده 588 غرام من الفضة، و84 غرام من الذهب. وحال عليها الحول، فوجبت في كل واحدة منهما ربع العشر. إذا، يقول ابن المؤقت في 200 درهم شرعية، أو 20 ديناراً شرعية فأكثر، أو ما يتنزل منزلتها من هذه الأوراق. الحادثة ربع العشر فيها، وما زاد على ذلك، وإن قل. ف بحسابه، إذن ما يتنزل منزلة الذهب والفضة. اليوم، هي هاته الأوراق النقدية التي تتعامل بها. واضح. ويجوز إخراج، فالأوراق النقدية اليوم تقاس على الذهب. فمن؟ نرى اليوم 84 غرام من الذهب، كم يساوي الدينار التونسي؟ كم يساوي الغرام؟ بالدينار التونسي؟ فنظر ب84. 84 غرام مثلاً، في م 200 دينار أو 300 دينار، وسنتحصل على النصاب نصاب. قيمة ال الأوراق 84 غرام ما يعادلها من الأوراق النقدية، إذا حال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، قال أو ما يتنزل منزلتها، فالضمير هنا يعود على الذهب، والفضة من هذه الأوراق الحادثة. ربع العشر فيها، وما زاد على ذلك، وإن قلص بحسابه. ويجوز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب. ويجوز إخراج ما تنزل منزلتها عنها، ويعتبر في ذلك صرف الوقت، كما قلنا الأوراق. الأموال الورقية الحديثة عنه. الآن، سيتكلم عن مسألة أخرى، ألا وهي زكاة عروض التجارة، ثم قال والعرض ذو التجري، ودين من أدار قيمتها كالعين، ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن، أو دين عينا، بشرط الحول الأصليين، والعرض

ذو التجري، ودين من أدار قيمتها كالعين، ثم ذو احتكار زكى لقبض ثمن، أو دين عينا، بشرط الحول الأصليين. تتكلم هنا عن زكاة عروض التجارة؟ وعندنا زكاة عروض التجارة إما أن تكون هاته التجارة تج تجارة إدارة، وإما أن تكون تجارة، تجارة، احتكار. تجارة الإدارة. يزكي. النار فيها الناض هو الكاش الناض فيها، ويقوم السلع كل عام، ولو كسدت عنده هاته السلع سنين. أما زكاة. عرض التجارة، تجارة، احتكار. يزكي المقبوض من أثمانها إذا بلغ نصاب لعام واحد، ولو كسدت، ولو كسدت عنده سنينا. إذن قال والعرض ذو التجري أي أه المراد بعروض التجارة هنا هو العقار. والرابع والرابع المراد بها ال. ه هي ال ال المنزل المشتمل على على بيوت، وقيل هي الدار. والعرض المراد بعروض التجارة قلنا هو العقار والرابع والثياب، والحيوان، والعرض ذو التجري بشرط الإدارة ذو التجري، بشرط أن يكون. لإدارة، قال، والعرض ذو التجري، ودين من أدار، أي عرض تجارة، والمدير ودينه تركى قيمتها، ودين من أدار قيمتها كالعين، ثم ذو احتكار إذا قال، ودين من أدار قيمتها، أي قيمة أفراد كل منها، إن بلغت النصاب، أو أضيف. أضيف لغيرها، نعم. قال كالعين، ثم ذو احتكار أي صاحب احتكار؟ المحتكر؟ قلنا هو الذي يرصد بسلعته الأسواق، فلا يبيع إلا بالرخ. قال زكى أي زكى المحتكر لقبض ثمن أو دين. زكى المحتكر عند قبض ثمن في بيع، أو عند قبض دين له أصل. نعم، قال زكى لقبض ثمن أو دين. أو دين حال، كون المقبوض منها عينا؟ نعم. أو دين عينا ح، أي حال، كون المقبوض منها عينا، بشرط الحول للأصليين، إذا قال لكن بشرط كمال الحول للأصليين، والمراد بالأصليين هنا هو أصل الدين. والعرض. إذا، يقول هنا. ابن المؤقت المراد بالعرض هنا ما قابل الفضة والذهب، ولم تجب الزكاة في عينه، فعرض التجارة ودين المدين قيمة كل منها كالعين، أي فتركى. تلك القيمة، إن بلغت النصاب، أو أضيفت لغيرها، فيقوم المدير عروضه عند كمال الحوري، بما تساوي حينئذ، وبما جرت به العادة أن تباع به، ويزكي تلك القيمة، وكذلك يقو يقوم ديونه التي له على غيره بما يجوز أن تباع به، ويزكي تلك القيمة، وأما المحتكر فإنما يزكي عند قبض الثماني. أي عند بيع العرض، وقبض ثمنه، أو عند قبض الدين، لا قبل ذلك. حال كون المقبوض من ثمن العرض أو من الدين عينا، بشرط مرور الحول لأصل الدين والعرض. والمدير هو الذي لا يستقر، سيعرف لنا ما المراد بالمدير، وما المراد بالمحتكر. والمدير هو الذي لا يستقر بيده عين، ولا عرض، ويبيع بما وجد من الربح، ويرأس المال، وذلك كأرباب الحوانيت، والجالبين للسلع من البلدان، أما المحتكر هو الذي يرصد بسلعه ارتفاع الأسواق، فلا يبيع إلا بالرخ الكثير. قال والإدارة والاحتكار وجهان للتجارة، وعندنا أنواع ال أنواع العرض. أنواع العرض. عندنا إما أن تكون العروض إما أن تكون للقنية، الاستعمال الشخصي، وإما أن تكون للتجارة فقط، وإما أن تكون للتجارة والقنية، وإما أن تكون للكرام، قال وفهم قال، والإدارة الاحتكار، وجهان للتجارة، وفهم من كلامه أن العرض الذي ليس لإدارة والاحتكار. وهو ما يملكه الإنسان لينتفع به، لا للتجارة كداره، وعبد، وخادمه وفرسه. وأثاث داره، وثياب لباسه وفراشه، ونحو ذلك، لا زكاة فيه، وهو كذلك، وهذا هو المعبر عنه بعرض القنية، إذا قلنا العرض إما أن يكون للقنية، وإما أن يكون للتجارة فقط، وإما أن يكون للتجارة والقنية، وإما أن يكون للكرام ما كان للقنية، لا زكاة فيه، أي الاستعمال الشخصي، إذن تبين لنا من خلال ذلك أن زكاة العين. في الفضة 200 درهم. وهي ما يعادل 588 غرام. فنضرب خمسة وثمانين 588 غرام. في كم يساوي سعر الغرام الواحد من الفضة حاليا في وقتنا الحالي؟ سنجد نصاب الفضة، كذلك نصاب الذهب، قلنا 20 دينار ذهبية تعادل. 84 غرام. من الذهب. فنظر ب84 غرامة من الذهب. كم يساوي الغرام الواحد اليوم؟ سنحصل على؟ نصاب زكاة الذهب، وقلنا كذلك تعرضنا إلى زكاة عروض التجارة، وقلنا زكاة عروض التجارة، إما أن تكون التجارة إدارة، وإما أن تكون تجارة. احتكار. إذا كانت تجارة إدارة فيزكي صاحبها. الماء ما تحصل عنده من أموال أن كما يعبر عنه بالناض، أي أموال ملموسة كاش. ويقوم السلع، أيحسب ما عنده من مال، ويقوم السلعة التي عنده كل عام، كل عام، ولو كسدت سنين يقومها معناها يجمع، بينما عنده من فلوس كاش، ويقوم السلع ويزكيها بعد ح حولان الحول عليها. أما المحتكر هو يزكي المقبوض من أثمانها. قلنا المحتكر هو الذي يحتكر السلع ويتربص بها غ غلاء الأثمان. إذا يزكي المقبوض من أثمانها، إذا بلغ نصاب لعام واحد، ولو كسدت هاته السلع عنده لسنين. وعندنا كذلك زكاة للمدين. المدين يزكي المالك، سواء كان مديرا أو محتكرا، دينه الذي على المدين بعد قبضه لسنة واحدة. ولو أقام عند المدين سنين كثيرة، ويعتبر حوله من ملك الأصل. وهناك شروط في زكاة عروض التجارة،

الشرط الأول أن يملك العرض بمعاوضة مالية. ثانيا. أن ينوي بالعروض التي اشتراه التجارة، لأننا قلنا إن كانت للقنية أي للإستعمال الشخصي، لا زكاة فيها. الشرط الثالث والأخير أن يكون المال المدفوع في العرض نقدا أو عرضا، أو عرض تجارة. نعم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا هاته. شكر الله لكم حسن إصغائكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقاكم في حصة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى.